

次の【事例】に関する後記1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。(改)

【事 例】

甲は、覚せい剤の密売人である乙から、偽造した1万円札と引換えに覚せい剤をだまし取ろうと考え、1万円札の偽造に使用する目的で、作業部屋を自己名義で賃借した上、印刷機及び印刷用紙を購入して同部屋に運び込み、それらを使用して1万円札100枚を偽造した。(①)

その後、甲は、ホテルの部屋で乙と会い、乙に対し、100万円相当の覚せい剤(以下「本件覚せい剤」という。)の代金として、偽造した1万円札100枚を渡した。乙は、甲から渡された1万円札が偽札であることに気付かずに、甲に対し、本件覚せい剤を渡し、甲は、これを持って同部屋を出た。(②)

甲は、本件覚せい剤をホテルの駐車場に駐車中の自己の自動車内に置いたところ、甲が乙に渡した1万円札が偽札であることに気付いて追い掛けてきた乙から、本件覚せい剤を返還するように求められた。甲は、本件覚せい剤の返還を免れるため、殺意をもって乙の首を両手で絞めて乙を殺害した。(③)

その数日後、甲は、本件覚せい剤を所持しているのを警察官に現認され、覚せい剤取締法違反の現行犯人として逮捕され、A警察署に連行された。警察官丙は、A警察署の取調室において、甲の弁解録取手続を行い、甲の供述内容を弁解録取書に記載した上、同弁解録取書を甲に手渡して内容の確認を求めたところ、甲は、署名押印する前に同弁解録取書を両手で破った。(④)

甲は、同取調室から逃げ出し、A警察署の敷地外に出た。(⑤)

【記 述】

- ①について、甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は、通貨偽造罪の予備行為に該当することから、その段階で甲には通貨偽造等準備罪が成立する。
- ②について、甲には詐欺罪が成立し、偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
- ③について、覚せい剤は、法定の除外事由なく所持することが禁じられた物であるが、甲は、本件覚せい剤の返還を免れるために乙を殺害していることから、甲には強盗殺人罪が成立する。
- ④について、丙が作成した弁解録取書には、甲の署名押印がないが、甲の供述内容が記載されていることから、甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
- ⑤について、甲は、逮捕中に逃走し、A警察署の敷地外に出ていることから、甲には単純逃走罪が成立する。

No434	犯罪の成否	正答率
共通H29-20	正解 1、2 (順不同)	65%

1 誤っている

153条。貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。偽造通貨等準備罪の実行行為は、器械又は原料を準備することである。作業部屋は、器械及び原料のいずれにも該当しない。よって、甲が作業部屋を自己名義で賃借した段階では、甲には通貨偽造等準備罪は成立しない。

2 誤っている

大判明43.6.30。判例は、偽造通貨の行使による詐欺の行為は、当然偽造通貨行使罪（148条2項）に当然包含され、単純一罪を構成するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、偽造通貨取得後知情行使罪（152条）に当たる場合に同罪が軽い法定刑を定めている趣旨を没却することなどを挙げている。よって、偽造通貨行使罪が詐欺罪に吸収されるのではなく、詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収される。

3 正しい

本記述では、①法禁物である覚せい剤の返還請求権が236条2項の「財産上……の利益」たり得るか、②財物を詐取し、その財物の返還を免れるために暴行を加えた場合、詐欺罪（246条1項）と強盗罪（236条2項）が成立し得るところ、両罪の関係をいかに評価すべきかの2点が問題となる。①について、判例（最判昭35.8.30）は、民法上保護に値しない不法な利益であっても、236条2項の「財産上……の利益」に含まれるとしている。②について、判例（最決昭61.11.18、百選Ⅱ40事件）は、共犯者の一方が、ホテルの1室において、買主との価格交渉のために必要だと被害者をだまして覚せい剤を被害者から受け取り、これを持ってホテルから逃走した後、共犯者の他方が被害者を銃撃したが被害者は重傷を負ったにすぎなかったという事案において、「被告人甲による拳銃発射行為は、乙を殺害して同人に対する本件覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の支払を免れるという財産上不法の利益を得るためになされたことが明らかであるから、右行為はいわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪に当たる」としている。よって、本記述では、甲が乙から覚せい剤をだまし取った行為につき詐欺罪が成立し、甲が覚せい剤の返還を免れるために乙を殺害した行為につき強盗殺人罪が成立する。

4 正しい

最決昭32.1.29。判例は、「被疑事件につき逮捕状により逮捕せられた被疑者に対し、……警察員が、刑訴203条に基き、被疑事実の要旨及び弁護人を選任し得る旨を告げ被疑者がこれに対する供述をしたのでその旨を記載した弁解録取書原本を執筆しこれを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者は黙秘したため、司法警察員はその旨の文言の一部を末尾に記載した場合においては、右弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない」としている。よって、甲には公用文書等毀棄罪が成立する。

5 正しい

97条。「法令により拘禁された者」には、現行犯人逮捕され、刑事施設等に留置される前の被疑者、留置中の被疑者が含まれる。本問の甲は、現行犯人逮捕された後に逃走しているので、甲には単純逃走罪が成立する。

以上により、誤っている記述は1と2であり、したがって、正解は肢1と肢2（順不同）となる。